

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1207/2537

นายไพโรจน์ นวนรา

โจทก์

นายประกาศ เพิ่มพัฒนชัย

จำเลย

นายพงศกร ยงพาณิชย์ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 236)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามแผนที่เอกสาร หมายเลข 1 บริเวณเส้น
สีดำประ เขียวเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา เป็นของโจทก์ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องอีก
ต่อไป คำขอ นอกจากนี้ให้ยก และยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 231,230)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้คุ้มครองประโยชน์โดยห้ามโจทก์ทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 210)

คำสั่ง

คำร้องของ จำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควร จึง

ห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

คำร้องของ จำเลยขอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควร จึงห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์-สฤติย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>